



**PUTUSAN**  
Nomor 3814 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**MACHMUD MAS'UR**, bertempat tinggal di Lingkungan Binuang 1, (Belakang Puskesmas Binuang), Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

**L a w a n**

1. **KEPALA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**, yang diwakili oleh Andi Ibrahim Masdar selaku Bupati Polewali Mandar, berkedudukan di Jalan Manunggal, Nomor 11, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
2. **KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**, yang diwakili oleh Sukirman, S.H., M.M., selaku Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar, berkedudukan di Jalan R.A. Kartini, Nomor 1, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
3. **KEPALA KECAMATAN BINUANG**, yang diwakili oleh Andi Saggap R, S.Pd selaku Camat Binuang Kabupaten Polewali Mandar, berkedudukan di Jalan Poros Polman - Pinrang, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman;
4. **KEPALA KELURAHAN AMASSANGAN**, yang diwakili oleh Abd. Majid J, S.IP selaku Lurah Amassangan, berkedudukan di Jalan Poros Polman - Pinrang,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3814 K/Pdt/2024



Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa Abdul Jalal, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, beralamat di Jalan Manunggal, Nomor 11, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan masing-masing Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2023 dan 17 Februari 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Polewali untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan kebijakan yang sifatnya dapat memulihkan hak-hak masyarakat korban Pencemaran Lingkungan yang diakibatkan oleh Kegiatan TPA Sampah tersebut di Lingkungan Binuang 1, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar - Sulawesi Barat dengan ketentuan bahwa masyarakat korban memperoleh kembali haknya setara atau lebih baik dengan nilai keadaan semula seperti sebelum terjadinya Pencemaran Lingkungan yang diakibatkan oleh Kegiatan TPA Sampah tersebut ditambah dengan tanggungan penuh selama para korban belum terpenuhi hak-haknya;
4. Memerintahkan Tergugat mengeluarkan kebijakan agar secara bersama-sama segera menghentikan Kegiatan TPA Sampah tersebut dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia dan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3814 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Hak Asasi Masyarakat termasuk hak atas lingkungan yang sehat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat mengeluarkan kebijakan yang dapat menjamin secara hukum bahwa Para Tergugat akan menanggung seluruh biaya yang telah dan akan dikeluarkan terkait dengan upaya penanggulangan Pencemaran Lingkungan yang diakibatkan oleh Kegiatan TPA Sampah tersebut di Lingkungan Binuang 1, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar - Sulawesi Barat dan pemulihan hak-hak korban;
6. Memerintahkan Tergugat untuk memerintahkan jajaran aparat hukum mengambil tindakan hukum secara tegas, melakukan penegakan hukum dan penuntutan terhadap seluruh pihak yang bertanggungjawab termasuk pimpinan penanggungjawab usaha yang kegiatannya telah memicu terjadinya Pencemaran Lingkungan tersebut;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi;
8. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat dalam hal ini *Error In Objekto*;
2. Eksepsi Kompetensi Relatif Pengadilan (*actor sequitor forum rei*)
3. Eksepsi *Error in Persona*;
4. Penggugat keliru dalam menarik Para Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);
5. Surat gugatan Penggugat salah alamat;
6. Surat gugatan Penggugat (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Polewali dengan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Pol tanggal 25 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisionil Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3814 K/Pdt/2024



- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.175.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat dengan Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT MAM tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pol *juncto* Nomor 21/PDT/2023/PT MAM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menerima gugatan, permohonan banding dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menolak seluruh Putusan Pengadilan Negeri Polewali Mandar Nomor Leges : W33-U3/153/Pdt.02/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3814 K/Pdt/2024



4. Menolak seluruh Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor Leges : Nomor 21/PDT/2023/PT MAM
5. Menolak Surat Pengadilan Tinggi Nomor W33-U/804/HK.02/7/2023;
6. Menolak Surat Pengadilan Negeri Nomor W33-U3/925/HK.01/VII/2023;
7. Menolak seluruh dalil eksepsi, duplik, Termohon Kasasi;
8. Menolak seluruh Kesaksian para saksi Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
9. Menetapkan Termohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
10. Menolak seluruh resume mediasi, eksepsi, duplik, dan kontra banding Termohon Kasasi;
11. Segera menghentikan kegiatan pembuangan sampah pada objek sengketa;
12. Mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut;
13. Merelokasi Sampah yang telah tertimbun ke TPA, sekaligus Memulihkan Kembali kondisi Objek Sengketa seperti semula,
14. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Ketua Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, kami berharap putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* (pengadilan Tinggi Sulawesi Barat) yang mengutuk putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri Polewali) dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) pada dasarnya dapat dibenarkan, dengan perbaikan pertimbangan dalam eksepsi sebagai berikut;

Bahwa gugatan Penggugat merupakan bentuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud pasal 14 Undang-Undang

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3814 K/Pdt/2024



Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 9 Februari 2023 dan diputus pada tanggal 25 Juli 2023 yang berarti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup yang mulai berlaku sebagaimana dimaksud pada pasal 82 Bab VIII ketentuan Penutup yaitu pada saat diundangkan pada tanggal 14 Juni 2023, yang ternyata pada saat perkara *a quo* diputus Perma Nomor 1 Tahun 2023 tersebut telah berlaku, maka PERMA Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup berdasar dan beralasan untuk diterapkan dalam perkara *a quo*, karena Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup sudah dinyatakan tidak berlaku lagi;

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 PERMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup merupakan bentuk gugatan Warga Negara atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH), selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 tentang Persyaratan Gugatan Warga Negara dalam ayat (1) huruf d dinyatakan bahwa : gugatan didahului dengan penyampaian notifikasi kepada calon Tergugat dan pada ayat (3) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan 60 (enam puluh) hari sebelum gugatan diajukan serta ayat (4) Notifikasi disampaikan calon Penggugat kepada calon Tergugat dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa dalam perkara *a quo* terbukti Penggugat tidak menyampaikan Notifikasi, untuk itu berdasar ketentuan pasal 36 ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup; gugatan Penggugat berdasar dan beralasan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas amar putusan *judex facti* khususnya dalam eksepsi harus diperbaiki sebagaimana amar putusan dibawah ini, dikarenakan Pemohon Kasasi semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat tetap dihukum untuk membayar semua biaya

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3814 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : MACHMUD MAS'UR tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MACHMUD MAS'UR** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 21/PDT/2023/PT MAM tanggal 25 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Pol tanggal 25 Juli 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang dalam pemeriksaan kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3814 K/Pdt/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**ENNID HASANUDDIN**  
**NIP. 195907101985121001**

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3814 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3814 K/Pdt/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)